

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2224/2532	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายบุญเที่ยง โคตรชา	โจทก์
	นายเนียน ช่างสูงเนิน กับพวก	จำเลย
	นายลาน สุขแจ่ม จำเลยที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี จำคุก 18 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 109)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 3 ขอบแล้วมีคำสั่งยืน
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 3 ขอบแล้วมีคำสั่งยืน
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>